

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יסמין פרידמן
יוראי להב הרצנו

פ/25/3879

הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון – סימון ביצים), התשפ"ג–2023

הוספת פרק חמישי 1. בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד–1963¹, אחרי סעיף 55 יבוא :

1

"פרק חמישי 1 : סימון אופן הייצור של ביצים

הגדרות 55א. בפרק זה –

"ביצי חופש" – ביצי לול ללא כלובים המאפשר לתרנגולות המטילות גישה לחצר ;

"ביצי כלוב" – ביצי לול שבו התרנגולות המטילות מוחזקות בכלובים ;

"ביצי סככה" – ביצי לול ללא כלובים שאינו מאפשר לתרנגולות המטילות גישה לחצר ;

"ביצים אורגניות" – ביצי חופש שהן תוצרת אורגנית כהגדרתה בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה–2005² ;

"מארז ביצים" – למעט תבנית ביצים פתוחה ;

"תחנת מיון" – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ"ה–1994³.

¹ ס"ח התשכ"ד, עמ' 12.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 474.

³ ק"ת התשנ"ה, עמ' 243.

החתמת ביצים 55ב. לא ימכור אדם ביצה שלא הוחתמה בתחנת המיון, בחותמת שאינה ניתנת למחיקה כמפורט להלן:

- (1) ביצי חופש יוחתמו בספרה 1;
- (2) ביצי סככה יוחתמו בספרה 2;
- (3) ביצי כלוב יוחתמו בספרה 3;
- (4) ביצים אורגניות יוחתמו בספרה 0.

סימון מארזים 55ג. (א) לא ימכור אדם ביצה במארז ביצים אלא אם כן מופיע סימון על גבי מארז הביצים, בחלקו העליון או בחזיתו, באותיות שגודלן לא יקטן מסנטימטר אחד:

(1) במארז של ביצי חופש – המילים "ביצי חופש";

(2) במארז של ביצי סככה – המילים "ביצים של תרנגולות מסככה ללא כלובים";

(3) במארז של ביצי כלוב – המילים "ביצים של תרנגולות בכלובים";

(4) במארז של ביצים אורגניות – המילים "ביצים אורגניות".

(ב) הסימון כאמור בסעיף קטן (א) יופיע בכל אחת מהשפות שנעשה בהן שימוש על גבי המארז.

(ג) נוסף על הסימון כאמור בסעיף קטן (א), ניתן להוסיף תיאור נאמן למציאות של תנאי הגידול של התרנגולות שהטילו את הביצים שבאריזה.

(ד) בחלקו הפנימי של מארז הביצים יופיע הסבר בנוגע לקודים הספרתיים שבהם מסומנות הביצים, לפיו הספרה 0 מציינת ביצים אורגניות; הספרה 1 מציינת ביצי חופש; הספרה 2 מסמנת ביצים של תרנגולות מסככה ללא כלובים; הספרה 3 מציינת ביצים של תרנגולות בכלובים; ההסבר יופיע בכל אחת מהשפות שנעשה בהן שימוש על גבי המארז.

סימון מוצרי מזון 55. ציין אדם על גבי מוצר מזון ארוז כי הוא מכיל ארוזים ביצים, יציין אם הביצים הן ביצי חופש, ביצי סככה, ביצי כלוב או ביצים אורגניות.

55. פטור לביצי חופש. הוראות פרק זה לא יחולו על ביצי חופש וסככה וסככה מגידול ביתי אשר מקורן בלול המכיל חמישים תרנגולות לכל היותר, הנמכרות ישירות מהמגדל לצרכן.

שמירת דינים 55. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע –

(1) מהוראות כל דין בדבר חובות סימון אחרות של ביצים ומארזיהן;

(2) מהוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994⁴;

(3) מהוראות וצווים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996⁵.

תחילה 2. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.

דבר הסבר

אופן הגידול של התרנגולות המטילות היא סוגיה מטרידה ביותר מבחינת צער בעלי חיים. מרבית הביצים בישראל מיוצרות כיום בלולים שבהם התרנגולות מוחזקות בכלובים. כלובי הרשת הצרים מונעים מהתרנגולות אפשרות לכל ביטוי של התנהגות טבעית: החל מניקור בקרקע ועד למתיחת כנף. בשנים האחרונות חל גידול במספרם של הלולים ללא כלובים, חלקם עם יציאה לחצר, אשר מאפשרים לתרנגולות מגוון גדול, גם אם לא מלא, של התנהגויות טבעיות.

בחלק ממדינות אירופה מרבית הלולים או כולם פועלים בממשק נטול כלובים. בקרב לולים אלה מבחינים בין לולים שבהם משטר הטיפול וההזנה רגילים לבין לולים שבהם משטר הטיפול וההזנה תואם את כללי החקלאות האורגנית.

⁴ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

⁵ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

הסוגים השונים של הלולים יוצרים בלבול רב אצל הצרכן. מוסיפים לבלבול תיאורים מילוליים וגרפיים המופיעים על אריזות של ביצי כלוב, כגון הכינוי "ביצי משק טריות" או ציורים של תרנגולות מאושרות, על רקע מרחבים פתוחים ודשא ירוק או על גבי קנים מפוארים.

מזה למעלה מעשור חלה באיחוד האירופי החובה לסמן כל ביצה וכל מארז ביצים בהתאם לאופן הגידול של התרנגולות שהטילו את הביצים. הסימון על גבי כל ביצה הוא בקוד ספרתי, ואילו המארז מסומן בתיאור מילולי לפי קריטריונים אחידים. החובה חלה גם על ביצים המיובאות לארצות האיחוד האירופי.

בהצעת חוק זו מוצע לאמץ את מתווה הסימון של האיחוד האירופי כדי ליצור מסגרת מחייבת, אחידה ואמינה של סימון ביצים לטובת הצרכן.

הצעת החוק אינה עוסקת בקביעת האסור והמותר בנוגע לאופן הגידול של התרנגולות המטילות, אלא מטרתה היא להגן על יכולתו של הצרכן לברור את הביצים שיקנה בהתאם למצפונו. בדומה לכך, היא אינה פוגעת או גורעת מהוראות אחרות לגבי סימון ושיווק של ביצים ומוצריהם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וחבר הכנסת מוסי רז (פ/1490/24) ועל ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן (פ/1839/24).

הצעת החוק זהה לפ/1839/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)